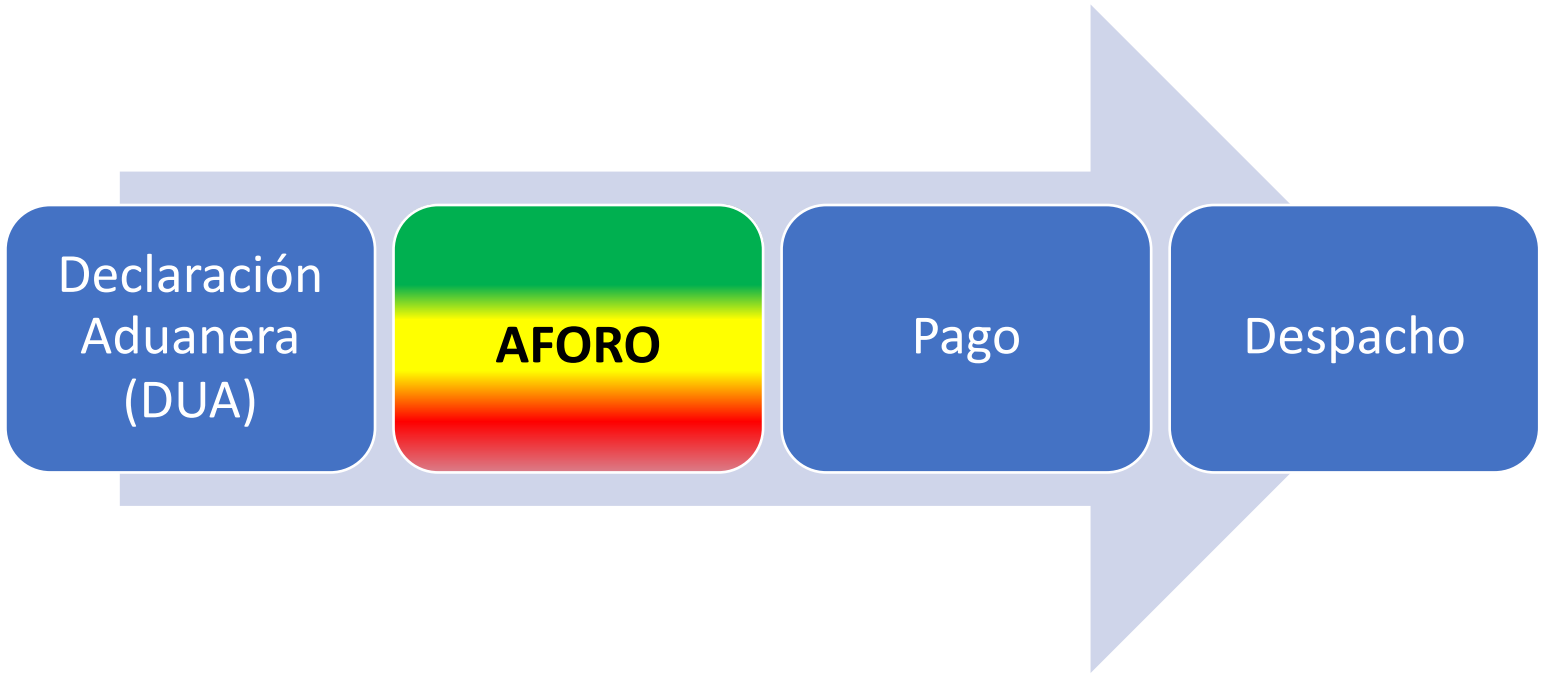

Declaración Aduanera (DUA)
AFORO
Pago
Despacho



Aforo

Pantalla de Inspección

Documento de Inspección

Inspección Física

Pago

Despacho



AFORO

1. Reconocer las mercaderías,
2. Verificar su naturaleza y valor,
3. Establecer su peso, cuenta o medida,
4. Clasificarlas en la nomenclatura arancelaria y
5. Determinar los derechos e impuestos que le son aplicables.

Es la suma de varias operaciones más o menos relativas que conforman el acto único del aforo.

Art. 90, Ley 168-21

Tipos de aforo.

***Aforo Documental*.**

Se llama así a la revisión de la declaración y los documentos anexos (Documento de embarque, factura comercial, etc.

Se inicia cuando el expediente ha sido asignado al funcionario aduanero encargado de practicar el procedimiento del aforo.

Aforo Físico.

El oficial de aduanas asignado revisa o verifica las mercancías, con la finalidad de contactar las condiciones en que se encuentran, la coincidencia o no con lo declarado en cuanto a las cantidades, origen, peso, medidas, calidad y características de las mismas.

Es más bien la realización del trabajo de campo en los depósitos y áreas aduaneras en que se depositan las mercancías.


CMA CGM
COR-TEN STEEL
CONTAINER
1018
RIGERANT
22

Perfiles de Riesgo en el Aforo

Las mercancías son despachadas de forma expresa, previa entrega de documentos originales. (Aforo Documental somero)

Aforo Documental Profundo

Aforo documental y reconocimiento físico de las mercancías

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

El Procedimiento del Aforo Aduanero

El procedimiento a seguir es el siguiente:

- Designación del funcionario que realizará la operación
- Indicación de los bultos a examinar
- Cotejo y examen exterior de los bultos
- Pesaje, medición y cuenta
- Reconocimiento
- Valoración
- Clasificación

Designación del funcionario que realizara la operación.

El sistema integrado de Gestión Aduanera (SIGA) designa al funcionario aduanero para practicar el aforo, el cual debe tener los conocimientos y experiencias necesarias. Estos funcionarios poseen el titulo de vistas aforadores, vistas de aduanas u otros equivalentes.

Se realiza dentro de las zonas primarias o lugares autorizados para ello, de acuerdo con la Ley.

Indicación de los bultos a examinar.

Durante esta etapa, el vista de aduanas deberá indicar cuantos y cuales bultos examinará al practicar su aforo. Lo anterior persigue dos finalidades:

a) Eximir al vista de aduanas de la obligación de examinar gran cantidad de bultos cuando ellos son de igual contenido.

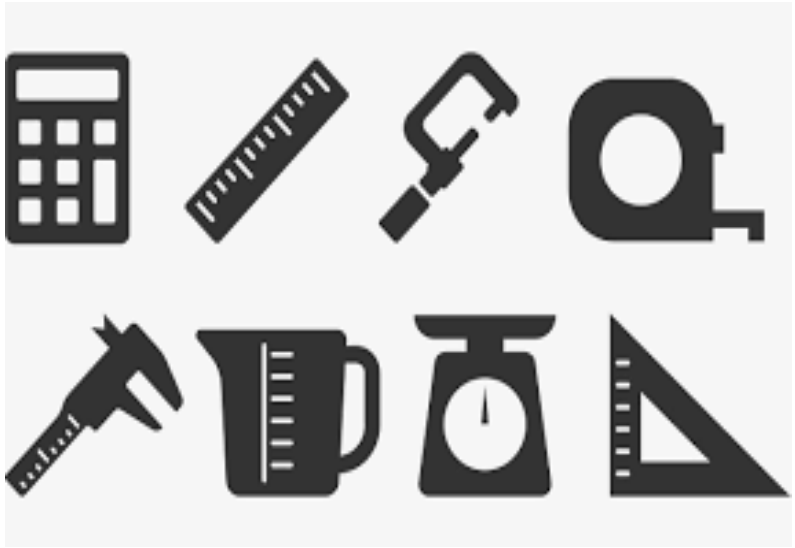
b) Limitar la responsabilidad del funcionario exclusivamente a los bultos por él reconocidos.

Cotejo y examen exterior de los bultos.

Puesto los bultos a disposición del vista de aduanas, este deberá determinar si ellos corresponden a los solicitados por él y a los especificados en el documento de despacho aduanero, en el manifiesto de carga y en el conocimiento de embarque.

Pesaje, medición y cuenta.

En esta etapa el vista procede a cotejar el peso, medida o cuenta, resultante de la operación, con las cifras indicadas en la declaración y en los documentos que a ella se adjuntaron.



Reconocimiento

Durante esta etapa el vista aforador procederá a constatar las informaciones distintivas de las mercancías, es decir describir lo que estás viendo.

Si no sabemos qué es la mercancía; cuál es su naturaleza, cuál es su finalidad, no podemos clasificarla correctamente



Clasificación

Consiste esencialmente en identificar las mercancías atendiendo a:

1. Origen o procedencia técnica del producto (reino animal, vegetal o mineral),
2. Naturaleza de la materia constitutiva (hierro, madera, piel, algodón, materia sintética, etc.)
3. Actividad económica (ganadería, industria, metalmecánica, etc.),
4. Uso o aplicación (necesidad humana que satisfaga: alimentación, medicina, etc.),(construcción, radiodifusión, ect.)
5. Grado de preparación o elaboración (mezcla, manufactura, etc.)

Ejemplos de datos que deben especificarse para la Correcta Clasificación y Valoración De Mercancías



COMESTIBLES.
MARCAS, TIPOS DE ENVASES, ONZAS, CANTIDADES.
CUANDO ES AL GRANEL TONELADAS METRICAS, KILOS NETOS.

TEJIDOS.
METROS CUADRADOS Y TIPO DE TEJIDO.

NEUMATICOS.
MARCA, TAMAÑO, USO.

MADERA.
METROS CUBICOS, TIPO DE MADERA, SI TIENE MAS DE 6MM ESPESOR.

PLEYWOOD.
TIPO DE MADERA, TAMAÑO Y ESPESOR

ACERO EN ROLLOS O EN PLANCHAS INDUSTRIALES.
TONELADAS METRICAS, TIPO DE ACERO.





TELEVISORES.
MARCA, MODELO, PULGADAS, TIPO (PLASMA, PANTALLA PLANA, ETC.).

REFRIGERADORES.
MARCA, PIE CUBICO, PUERTAS, MATERIAL.



HORNOS MICROONDA.
MARCA, MODELO, PIE CUBICO

PERFILES O ANGULARES.
MATERIAL YMEDIDAS

BEBIDAS.
MARCA, CANTIDADES DE LITROS, CANTIDAD POR CAJA, PRESENTACION, GRADO ALCOHOLICO

ACONDICIONADORES DE AIRE
MARCA, MODELO, BTU O TONELADAS, TIPO (Pared, Split, etc).



Valoración

Durante esta etapa, el vista aforador se asegurará que el importador ha presentado junto con la declaración aduanera, los documentos complementarios que justiquen en el valor realmente pagado o por pagar, pudiendo notificar duda razonable, en caso de que el valor declarado no cumpla con lo establecido en el decreto 36-11.

Dos causas legales de interrupción del aforo aduanero.

1. Bultos en mal estado

(Manipulación, Robo, Averías, etc.)

Levanta acta del suceso



2. Dudas en el aforo

No hay elementos que ayuden a la descripción del producto, para su posterior clasificación arancelaria



Discrepancias con el resultado de la verificación

Cuando en el proceso de verificación se determinen diferencias con respecto a la declaración, la autoridad aduanera lo notificará de inmediato al declarante.

LIQUIDACION Y SUS COMPONENTES



Una vez reconocida la mercancía, valorada y clasificada en una específica posición arancelaria, solo basta combinar la alícuota y la base del cálculo allí fijada para obtener el llamado elemento cuantitativo del hecho generador de la obligación tributaria aduanera. El impuesto de aduana resultará por tanto del producto de la alícuota (Tasa, Arancel o Tarifa) por la base de cálculo.

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Aduanas

Sistema Integrado de Gestión Aduanero(SIGA)

Reporte de Liquidación de Impuestos

Usuario : CONFESOR RAFAEL BATISTA DE LOS SANTOS
Fecha : 14/12/2020
Hora : 09:03:16

Declaración : 10010-IC01-2012-0007AF	Manifiesto : IGMM2020111102	Importador : BK CAR EXCHANGE IMPORT SRL
Liquidación : 10010-CL11-2012-000877 (1.00)	Consignatario : BK CAR EXCHANGE IMPORT SRL	Documento : 130936422
Fecha Decl. : 07/12/2020	Fecha Llegada : 29/11/2020	Agencia :
Regimen : DESPACHO A CONSUMO	Número B/L : WAL2061782	Resolución :
ResuInsp : 10010-IC10-2012-000674	Endosado :	Dep Fiscal : NO
Estado : Inspeccionando	Adm : ADMINISTRACION SANTO DOMINGO	Despacho : GENERAL
		Ded Madre :

DETALLE DEL MANIFIESTO : 2015 CHEVROLET TRAVERSE VIN#1GNKVGKD1FJ250246

OBSERVACION DE LA DECLARACION : Declaración Web DGA

ITEM	ARANCEL	DESCRIPCION	UNID.	ORIGEN	CANT.	FOB	CIF	GRAVAMEN	SELECTIVO	ITBIS	TOTAL
1	8703.24.91	JEEPETA Chevrolet Traverse SERIE: LT || COMBUSTIBLE: GASOLINA || CILINDRO: 6 || CC: 3,600 || PASAJEROS: 7 || PUERTAS : 4 || TRACCION: 4WD ||	Unidades	ESTADOS UNIDOS	1.00	11,669.94	728,230.86	0.00	0.00	131,081.56	131,081.56
						Totales	728,230.86	0.00	0.00	131,081.56	131,081.56

PESO DE LA MERCANCIA

Peso Bruto KG: 1,814.40
Peso Neto KG: 1,814.40

VEHICULOS

No.	Chasis	Ano	Marca	Color	Vehiculo CC	Tipo
1	1GNKVGKD1FJ250246	2015	CHEVROLET	NEGRO	3600	Normal

FURGONES

No.	Furgon	Sello 1	Sello 2	Tipo de Empaque

DISPOSICIONES

No.	Descripcion

	RD$	US$(58.36)
Total FOB:	$681,053.03	$11,669.94
Seguro :	$13,621.06	$233.40
Flete :	$33,556.77	$575.00
Otros :	$0.00	$0.00
Total CIF :	$728,230.86	$12,478.34

Total Imp. y Regimen a Pagar :	$131,081.56
Recargo Por Declaración Tardía :	$0.00
Multa por Infracción :	$0.00
Sanción por Infracción :	$0.00
Total Impuestos a Pagar :	$131,081.56
Total Impuestos Pagado :	$0.00
Balance a Pagar de Impuestos :	$131,081.56

Total Diferencia por Preferencia :	$171,862.48
Total Monto Liberado del CIF :	$0.00
Tasa Servicio Aduanero :	$5,835.96
Tasa Servicio Aduanero Pagado :	$0.00
Declaración Unica Aduanera :	$200.00
Declaración Unica Aduanera Pagado :	$0.00
Balance a Pagar por Servicio Aduanero :	$6,035.96

"Nota: Esta liquidación de impuestos queda sujeta a la revisión posterior de los aspectos vinculados con el valor, la clasificación arancelaria, el origen de la mercancía, la cantidad y cualquier otro atributo relacionado con los elementos que constituyen el Hecho Generador y la Base Imponible de los derechos e impuestos eventualmente exigibles, que se hayan dejado de percibir en la liquidación inicial, a causa de error, fraude, elusión o de cualquier otra naturaleza, lo que puede hacerse antes, durante, después del despacho o levante de las mercancías, dentro de los plazos y formas previstos en la legislación aduanera y tributaria vigentes."

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público.



Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria (acreedor tributario).

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al estado.



IMPUESTOS AD-VALOREM:
Es aquel cuya base imponible es el valor del bien o producto;

IMPUESTOS ESPECIFICOS: Es aquel que tiene como base imponible la cualidad o ca sobre el cual se aplica, es decir:
cantidad, peso, medida, etc. sin importar el precio;

MIXTOS: Es aquel que se aplica tanto sobre el valor como sobre una de las características de los artículos u objeto, es decir Ad-valoren y Especifico



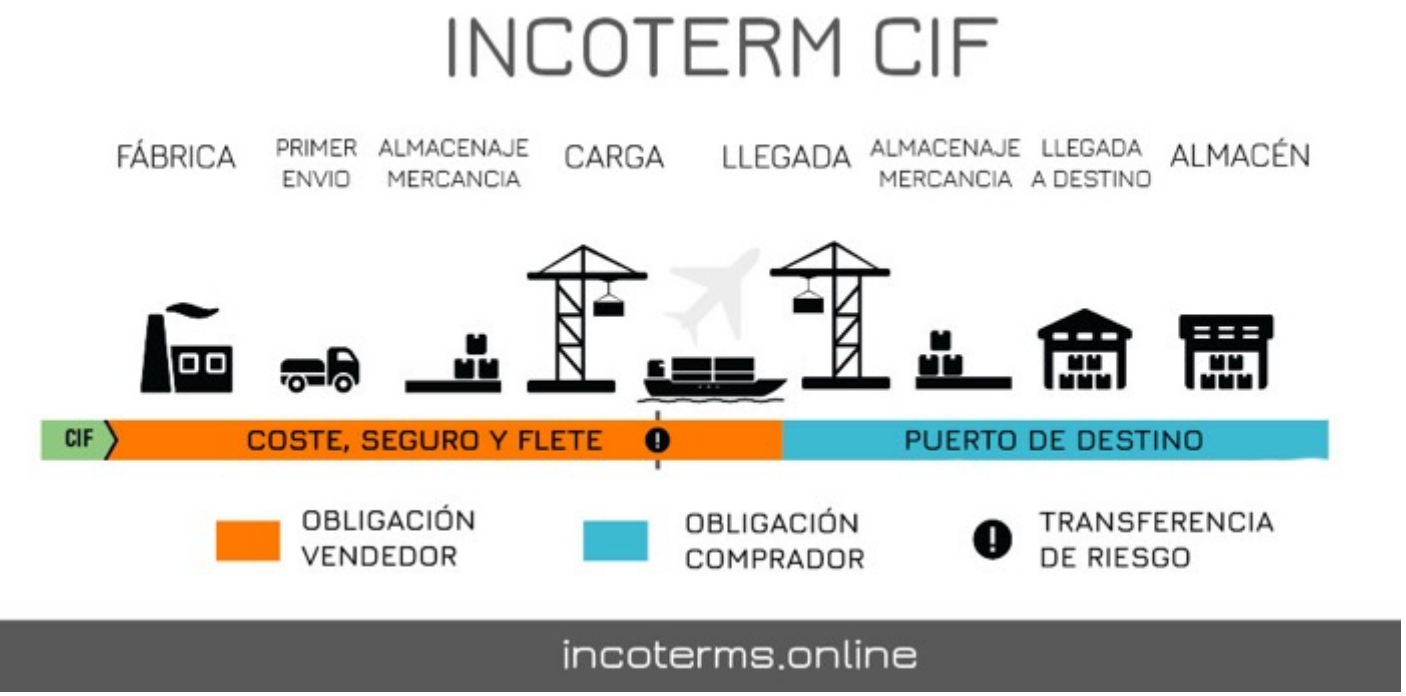
Ley 146-2000

ARTICULO 2.

Los gravámenes ad -valoren a pagar por los productos importados quedan definidos tal como se detalla en esta Ley.

Las sub-partidas arancelarias quedarán sujetas a las tasas arancelarias de 0%, 3%,8%, 14% y 20%.

BASE IMPONIBLE DEL GRAVAMEN ARANCELARIO



Art.7 Ley 146-00.

Valor CIF (costo, seguro y flete), expresada en la moneda nacional, de acuerdo con el tipo de cambio oficial vigente en la fecha en que las mercancias fueren declaradas a consumo

Liquidación del Gravamen Aranc. (GA)LEY146-00

El Valor CIF (Costo, Seguro y Flete) de las mercancías, expresada en la moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio oficial vigente en la fecha en que fueren declaradas a consumo, por la alícuota o tasa arancelaria correspondiente (0%, 3%, 8%, 14%, 20%).

Formula

GA= CIF RD$ x% tasa Arancelaria.

Ejemplo:

Una importación de 100 conejos vivos con el código arancelario 0106.14.00 con 8% de arancel y 0% de ITBIS. Valor CIF de USD25.00 a una tasa cambiaria de 47.75.

CIF. 100*25*47.75. igual a RD$119,375.00

Gravamen es igual 119375*8%.

RD$9,550.00

Ley 11/92 y sus modificaciones: ITBIS e Impuestos Selectivos.

- Esta ley pone en vigencia la reforma tributaria del año 1992, aprobando y poniendo en vigencia el Código Tributario de nuestro país. Se ponen en vigencia un Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicio (ITBIS) y un Impuesto Selectivo para bienes suntuarios. Estos últimos se aplican tanto a bienes importados como a los producidos localmente.
- La ultima modificación a estos impuestos esta contenida en la ley 253-12.

ISC (Impuesto selectivo al consumo):



Es un impuesto que recae sobre la importación o fabricación nacional de las mercancías detalladas en el Anexo de la Ley No. 4961, considerados bienes suntuarios o no imprescindibles para supervivencia humana, Ley de Consolidación del Impuesto Selectivo de Consumo y sus reformas.

Liquidación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) LEY11-92:

El Valor definido para la aplicación de los derechos arancelarios (CIF RD$), sumados al arancel (gravamen) a la importación, por la tasa o monto especifico del ISC.

Formula

ISC= (CIF RD$ + GA) X % ISC

Ejemplo:

Una importación de 100 hornos de microondas con el código arancelario 8516.50.00 con 20% de arancel, 20% de selectivo y 18% de ITBIS. Valor CIF de USD25.00 a una tasa cambiaria de 47.75.

CIF. 100*25*47.75. igual a RD$119,375.00

Gravamen es igual 119375*20%.

RD$23,875.00

Selectivo es igual a 119,375.00 (CIF) mas 23,875.00 (gravamen). Igual 143,250.00

Selectivo es igual 143,250.00 por 20%

RD$28,650.00

ITBIS

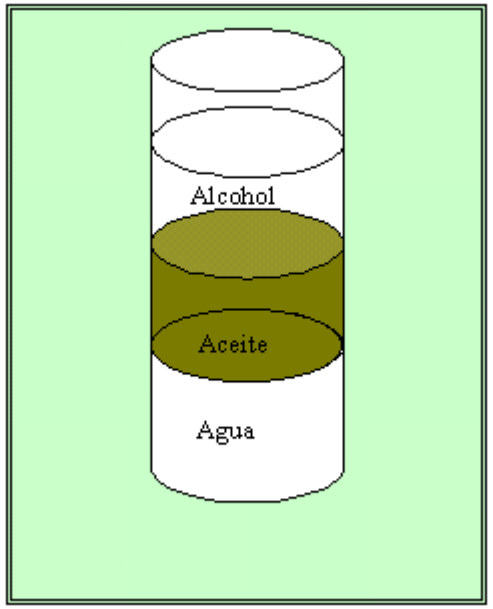
119,375.00 (CIF) mas 23,875.00 (gravamen) mas 28,650.00(selectivo). Igual 171,900.00

RD$30,942.00

Liquidación Impuesto a la transferencia de Bienes Ind. y Servicios (ITBIS) LEY11-92

El Valor CIF RD$, sumado a todos los tributos a la importación, por la tasa o alícuota del ITBIS.

ITBIS= (CIF RD$ + todos los tributos a la importación) x % ITBIS (0%, 16% o 18%).



Bebidas alcohólicas:

Una importación de 100 cajas de whisky, conteniendo 12 botellas con capacidad de 0.75 cl, para un total de 900 litros a un valor FOB US$ 7.50 cada uno, con grado alcohólico de 38%.

Precio de venta al por menor: RD$ 1,500.00 CU

FOB	=	900x7.50	= US$ 6,750.00
SEGURO	=		150.00
FLETE	=		1,150.00
CIF	=		8,050.00
CIF =(tasa 47.30)			RD$380,765.00
Gravamen (20%)			**76,153.00**

Impuestos selectivos al consumo

Impuestos Ad Valorem

1,500x 900 x 10% = 135,000.00



Selectivo Especifico:

Constante	606.83 x 38%	=	230.595
	X 900	=	207,535.50
Total ISC		**=**	**342,535.50**

ITBIS

Base Imponible

CIF + Gravamen + ISC	=	**799,453.50**
Total Itbis (18%)	=	**143,901.63**

Resumen:

Gravamen	**76,153.00**
Selectivo	**342,535.50**
Itbis	**143,901.63**
Total	**RD$562,590.13**

Nota: La cantidad de litros se determina por la cantidad de cajas por las botellas por la capacidad de cada botella.

Por ejemplo. 100 cajas por 12 botellas por 0.75 cl es igual a 900 litros.

Cigarrillos:

Una importación de 10,000 cajetillas de cigarrillos de 10 unidades cada uno, a US$ 1.00.

Precio de venta al por menor: RD$ 60.00

FOB	=	10,000 x US$ 1.00 =	US$ 10,000.00
Seguro	=		200.00
Flete	=		1,700.00
CIF	=		US$ 11,900.00
CIF (tasa 47.30)	=		562,870.00
Gravamen			**112,574.00**

Impuesto selectivo al consumo (Ad valorem) :

Precio venta al por menor, por cantidad

Cajetilla por el 20%

60 x 10,000 = 600,00.00 x 20% = 120,000.00

Selectivo especifico (constante por cantidad de cajetillas):

25.44 x 10,000 = $ 254,400

Total ISC = $ 374,400

ITBIS

Base imponible

CIF + gravamen + ISC = 1,049,844

ITBIS (18%): RD$ 188,971.92

Resumen

Gravamen	**112,574.00**
ISC	**374, 400.00**
ITBIS	**188,971.92**
Total	**RD$ 675,945.92**



Liquidación tasa por servicio aduanero LEY-226-06 (Dec.627-06), Ver Of. 25024 d/f 23/11/2011.

En cada declaración Aduanera, cada contenedor importado:



a. 10 pie US$ 40.00.

b. 20 pie US$ 75.00.

c. 40 o 45 pie US$100.00.

d. Carga Consolidada US$ 0.25 por kilo o fracción de kilo, con un tope de US$60.00, por cada documento de embarque emitido por el consolidador



Mercancías sueltas o al granel US$ 0.50 por tonelada métrica, con un tope de US$500.00, por documento de embarque.

Vehículos de Motor, Equipos y Maquinarias US$100.00 por unidad.

Mercancías importadas en transporte expreso internacional US $ 0.25 por kilo o fracción de kilo con un tope de US $ 10.00.





Impuesto primera placa Vehículos de motor DGII.(Ley557-05).

Ad-valoren del diecisiete por ciento (17%)sobre el valor CIF RD$ del Vehículo liquidado por Aduanas.

GA= CIF RD$ x 17% tasa Arancelaria.

Mas: (Norma 06-2012)

Emisión de CO2 por kilómetro sobre el valor CIF, acorde a la siguiente tabla: -Inferiores a 120g CO2 / km = 0%
-Mayores a 120 y hasta 220g CO2/km = 1%
-Mayores de 220 y hasta 380g CO2/ km = 2%
-Superiores a 380g CO2/ km = 3%.





Aplicación de Acuerdos Comerciales dentro del Aforo

COMPROBANTE DE RECEPCION

CERTIFICACION DE ORIGEN

Numero : 10150 –IC13 –1606–0001BE | Tipo de Uso : Unico | Emisor : Importador | Validez : 09/06/2016 | Hasta : 09/07/2016

Importador :

Identificacion Fiscal : | Tipo de Identificacion : RNC

Acuerdo : DR–CAFTA

Especificar Acuerdo : DR–CAFTA

Transportacion :

DATOS DEL EXPORTADOR		DATOS DEL PRODUCTOR	
Tipo de Idernifiesaciaon		Tipo de Idernifiesaciaon	TID
Idenificacion Fiscal :		Idenificacion Fiscal :	92117
Nombre :		Nombre :	PRICESMART
Direccion		Direccion	4649 MORENA BLV BOULEVARD SAN DIEGO
Telefono :		Telefono :	92121 –1745
Fax :		Fax :	92121 –1746
Email :		Email :	pricesmat©hotmail.com
Pais		Pais	UNITED STATES OF AMERICA

DETALLES

No.	Partida	Descripcion	Criterio	Método	Pais
1	3305 .10.00	– Champûes	A – Totalmente obtenido o producido	N / A	ESTADOS UNIDOS
Observacion : **CHAMPU**					
2	3305 .90.00	– Las demâs	A – Totalmente obtenido o producido	N / A	ESTADOS UNIDOS
Observacion : **CHAMPU 2 EN 1**					
3	3306 .10.00	– Dentrificos	A – Totalmente obtenido o producido	N / A	ESTADOS UNIDOS
Observacion : **PASTA DENTAL**					
4	3307 .20.00	– Desodorantes corporales y antitranspirantes	A – Totalmente obtenido o producido	N / A	ESTADOS UNIDOS
Observacion : **DESODORANTE**					
5	3401 .11.00	– – De tocador (incluso los medicinal	A – Totalmente obtenido o producido	N / A	ESTADOS UNIDOS
Observacion : **JABON DE CUERPO EN BARRA**					
6	3402 .20.10	– – Preparaciones tensoactivas (detergentes)	A – Totalmente obtenido o producido	N / A	ESTADOS UNIDOS

CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCANCIAS

SCHENKER LOGISTICS SAU

1. Exportador (nombre, apellidos, dirección completa y país)

BILE COMUNICATION SL
CL MOLI D EN BISBE Nº 13
08110 - MONTCADA I REIXAC
ESPAÑA

EUR.1 N.º A 0080424 X

Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso

2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre

CEE

y

REPUBLICA DOMINICANA

(indíquese los países, grupos de países o territorios a que se refiera)

3. Destinatario (nombre, apellidos, dirección completa y país) (mención facultativa)

KEMLER GROUP SRL
REG 128057SD-CL LUIS F THOMEN N.110
TORRE GAPO,SUIT 10147 EVARISTO MORALES-SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

4. País, grupo de países o territorio de donde se consideran originarios los productos

ESPAÑA

5. País, grupo de países o territorio de destino

REPUBLICA DOMINI

6. Información relativa al transporte (mención facultativa)

BARCO

7. Observaciones

8. Número de orden; marcas, numeración; número y naturaleza de los bultos (1); designación de las mercancías (2)	9. Masa bruta (kg) u otra medida (litros, m^3, etc.)	10. Facturas (mención facultativa)
10 BULTOS KEMLER GROUP SRL CARGADORES DE MOVILES Y ACC F.A.: 0504	1499 KG	17396717396

11. VISADO DE LA ADUANA O DE LA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL COMPETENTE

Declaración certificada conforme

Documento de exportación (3):

Modelo EX 17ES008551098866O

Aduana o autoridad gubernamental competente Barcelona Despacho Centralizado

Sello

País o territorio de expedición:

En BARCELONA, a España

(Firma)

ADUANAS ESPAÑA 28 FEB. 2017 BARCELONA (2) 0211

12. DECLARACION DEL EXPORTADOR

El que suscribe declara que las mercancías arriba descritas cumplen las condiciones exigidas para la expedición del presente certificado.

SCHENKER LOGISTICS, S.A.U.
P.P.

En BARCELONA, a 28/02/17

Fdo. Ricardo Santos
D.N.I. 33.084.129-K

SCHENKER LOGISTICS SAU
A08363541

(Firma)

(1) En caso de que las mercancías no estén embaladas, indíquese el número de artículos o escríbase "a granel", según sea el caso.
(2) Incluye la clasificación arancelaria de la mercancía al nivel de partida (4 dígitos).
(3) Rellénese únicamente si la normativa del país o territorio de exportación lo exige.




MULTA
Fecha
Obligado al pago
Concepto
Importe
Referencia
Datos de pago
Entidad bancaria
MULTA

Delitos Aduaneros

1. Falsificacion de documentos (346)
2. Sustraccion de Prenda Aduanera (345)
3. Usurpacion de funciones (344)

4. Fraude Aduanero

5. Contrabandos

Faltas Tributarias (370)

1. Incorrecta clasificación arancelaria de mercancías
2. Mercancías detectadas en exceso y/o no declaradas.
3. Subvaluacion
4. Incorrecta declaracion de origen

de mercancias

5. Aplicación de regimen de exencion



$2^5 = ?$

1. Sancionado por resolución administrativa o judicialmente en firme por la comisión de un ilícito aduanero del mismo tipo en un periodo de cinco (5) años;

1. Aprovechando confianza depositada
2. Rehuyendo o atribuyendo la responsabilidad a otro
3. Infringiendo varios deberes y con premeditación





1. Haber observado buena conducta
2. Haber sido inducido por un superior jerárquico
3. Confesar la falta y arrepentirse
4. Procurar reparación del daño causado



Ejemplo:

Una mercancía que sea declarada el día 06 después de su llegada con un valor de US$ 100.00, debe pagar por concepto de declaración tardía: US$ 100.00 x 0.05 = US$ 5.00 X Tasa de cambio vigente. En caso de que la mercancías hubiese sido declarada al de termino de 14 días después de su llegada entonces esta pagara US$ 100.00 X0.11% = US$ 11.00 por la tasa de cambio vigente.